主題精選：違憲 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 「大法官解釋」走入歷史，憲法法庭正式上路
發布日期: 2022-01-18
內文
各位同學好，今日專欄說明有關以往我們高普考需要準備的大法官釋字，以後將改採「憲法法
庭」審理案件，釋憲結果將變成「判決」（即「OOO年度憲O字第OOO號判決（裁定）」）而非
以往的「解釋案」。
• 一、意義「憲法訴訟法」於2018年12月18日立法通過，於今年(111年)1月4日施行。新制由15位
大法官組成「憲法法庭」，取代原有的「大法官會議」，審理程序將全面司法化、裁判化及法庭
化，以嚴謹的訴訟程序與法院性質的運作模式，審理憲法訴訟案件，亦即現行司法院大法官以
會議方式解釋憲法的制度，將走入歷史。憲法訴訟新制的目的，是要完善我國的憲法審查制
度，大法官憲法審查客體從原本的法律、命令，藉由新制，擴及於法院確定終局裁判，期盼帶
給人民更完整優質、無缺漏的基本權保障。
• 二、特色(一)大法官審理案件全面司法化、裁判化及法庭化(二)憲法審查案件表決門檻降低
(三)建立裁判憲法審查制度(四)憲法法庭言詞辯論採強制代理(五)新舊法過渡時期妥適兼顧當事
人權益之保護(六)憲法法庭書狀規格化(七)E化服務使聲請憲法法庭裁判更便捷(八)憲法法庭依
法主動公開受理案件之聲請書及答辯書(九)建立閱卷制度(十)引進法庭之友制度促進案件之多
元思辨(十一)主筆大法官顯名並公開大法官同意與不同意主文之立場
針對第三點裁判審查制度，依其立法說明如下：按憲法是國家的根本大法，具有保障人民基本
權利功能的最高效力，所有國家權力的行使，皆不應違背憲法的規定，更應致力於保障人民在
憲法上的基本權利。當國家權力的行使（例如法律、命令）有違反憲法的疑慮時，憲法審查相
關制度就應該裁決這些國家權力行使是否合憲，守護人民的基本權利，免於國家權力的恣意侵
害。而這些可能侵害人民憲法上權利的國家權力，不僅包括立法權與行政權，也包括司法權。
在原本的確定終局裁判適用之法規範審查制度下，大法官只進行抽象法規範審查，不具體裁判
憲法爭議，僅能抽象闡述法律的內涵為何、是不是符合憲法的意旨，而不能將這些闡述直接應
用在個案中的具體事實。亦即，以往大法官職司的憲法審查並無法處理各法院裁判在解釋法律
及適用法律時，誤認或忽略了基本權利重要意義，或是違反了通常情況下所理解的憲法價值等

等司法權行使有違憲疑慮的情形。因此，配合憲法訴訟法引進裁判憲法審查制度，將法規範及
該確定終局裁判二者，納入人民得聲請憲法審查之客體，俱屬憲法法庭所得審理之案件類型。
其重要規定為憲法訴訟法第59條：「人民就其依法定程序用盡審級救濟之案件，對於受不利確
定終局裁判所適用之法規範或該裁判，認有牴觸憲法者，得聲請憲法法庭為宣告違憲之判
決。」亦即人民可個案聲請釋憲，而其效果依第62條，「憲法法庭認人民之聲請有理由者，應
於判決主文宣告該確定終局裁判違憲，並廢棄之，發回管轄法院；如認該確定終局裁判所適用
之法規範違憲，並為法規範違憲之宣告。」
參考資料：司法院新聞稿，110-12-21，憲法訴訟法
111年1月4日正式施行 完善我國憲法審查制度新聞
稿，https://www.judicial.gov.tw/tw/cp-1887-
557673-64ed6-1.html。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下